language

江西达桥建筑劳务有限公司“10•26” 车辆伤害事故调查报告

2023-12-04 10:05 来源：宁明县应急管理局

【字体：大 中 小】

江西达桥建筑劳务有限公司“10·26”

车辆伤害事故调查报告

2023年10月26日上午9时40分许，位于宁明县亭亮镇那潭村那潭屯护坡整修施工路段发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，县立即组织县应急管理局、交通局、公安局、人社局和亭亮镇政府相关工作人员赶赴事故现场，开展事故初步调查和善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规，经县人民政府批准，月30日成立了江西达桥建筑劳务有限公司“10·26”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长担任组长，县政任、县应急管理局局长任副组长，成员由县应急管理局、公安局、交通局、人社局、总工会、民政局、亭亮镇政府等相关部门工作人员组成，全面调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、询问人员、查阅资料、调查查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，江西达桥建筑劳务有限公司“10·26”车辆伤害事故是一起由于企业安全生产事故隐患排查治理不到位、安全生产教育培到位，导致工人安全生产意识淡薄，冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年10月26日，江西达桥建筑劳务有限公司组织装载机司机陆*、现场指挥人员舒*旺到宁明县亭亮镇那潭村那潭屯进行护坡工程路段整修在现场进行指挥工作，陆*负责用装载机把道路铲平，当天9时40分左右，陆*驾驶装载机在铲土上坡过程中因操作不当，造成装载机下滑，从而侧员陆*被困在装载机内。

（二）事故救援情况

事故发生后，舒*旺立即拨打120急救电话，并随后通知了附近的工友前来协助，同时将事故情况报告给了相关领导。陈*、张*雄、陈*有、权等工友迅速响应，第一时间赶到现场参与救援行动。

10时10分许，两台挖掘机到达现场将装载机扶正，10时30分左右成功地将陆*从驾驶室中救出；10时40分许，救援人员将陆*抬上一辆小型货往宁明县人民医院；12时20分许，陆*抵达医院并立即接受了抢救；经紧张救治，医院于13时10分通知家属，伤者经抢救无效，不幸离世。

（三）事故现场情况

事故地点位于亭亮镇那潭村那潭屯。经现场勘察，发生事故的道路路面宽约4米，长约30米，坡度约30度，坡面外侧泥土松软，陆*驾驶的装2.8米，长5.6米。装载机的型号为徐工LW500KN，发动机功率为162KW，自重17吨左右。发生事故后装载机侧翻，造成驾驶室玻璃碎裂，局部变形。装故救援被破拆，无法对其安全装置进行检测，通过查看装载机的日常维保和施工使用情况，其设备转向、制动、照明等装置均正常。

（四）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡，死者陆*，男，40岁，广西壮族自治区大新县人。事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定统计，本次事故造成直接经济损失约100万元。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

陆*驾驶装载机在上坡过程中对路面较窄、坡面外侧泥土松软，车辆易打滑、易侧翻等危险因素认识不足，安全意识淡薄，在驾驶时又因操使装载机侧翻，被困在装载机内，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.安全生产事故隐患排查治理不到位。江西达桥建筑劳务有限公司未按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管第16号）的规定组织生产，没有对上坡道路进行加宽、压实、降坡等措施消除隐患，即组织员工进场作业。江西达桥建筑劳务有限公司安全生产事查治理不到位，没有及时消除事故隐患，是事故发生的间接原因之一。

2.公司对员工安全生产教育培训工作不到位。陆*是2023年10月13日江西达桥建筑劳务有限公司通过网上招聘来的新上岗的从业人员，经查训档案，发现企业没按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条“生产经营单位新上岗的从业人员，培训时间不得少于24小时”和第十八条“生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，作业操作资格证书后，方可上岗作业” 的规定对陆*进行24小时以上的安全生产教育培训。由于该公司对新员工安全培训不到位，致使陆*安全意对不安全因素缺乏判断能力，盲目冒险作业，也是本次事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

江西达桥建筑劳务有限公司“10·26”车辆伤害事故是一起由于企业安全生产事故隐患排查治理不到位、安全生产教育培训工作不到位，导全生产意识淡薄，冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，舒*旺立即拨打120应急救援中心，呼叫附近工友前来救援，并通知负责人陈*军，随后陈*军将事故情况报送到属地政府。2023日10时40分左右陈*驾车将伤者送往县人民医院进行抢救。接到事故报案后，县应急管理局、交通局、公安局、人社局、亭亮镇人民政府等部门立作人员赶往事故现场，开展相关调查处置工作。2023年10月27日凌晨1点左右，死者家属赶到医院。随后江西达桥建筑劳务有限公司与死者家属就相关事宜进行协商，2023年10月27日下午与死者家属就赔偿问题达成一致意见，并签署了赔偿协议书。事故善后处理过程中，死者家属情绪基本稳激行为。

（二） 事故应急处置评估结论

此次事故应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故，经评估，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故发生企业的基本情况

江西达桥建筑劳务有限公司于2020年10月28日取得《营业执照》，统一社会信用代码91360681MA39BFAB5U，公司类型为有限责任公司（自然控股），法定代表人为叶*花，注册资本伍佰万元整，营业期限2020年10月28日至长期，登记机关为贵溪市市场监督管理局。出资人：总经理、执行花出资51%；监事陈*军出资49%。陈*军与叶*花为夫妻，由陈*军开展江西达桥建筑劳务有限公司经营管理，陈*军为江西达桥建筑劳务有限公司人。

经营范围：建筑劳务分包，各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活项目：机械设备租赁，生产性废旧金属回收（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司持有建筑业企业资质证书D336211992，施工劳务资质不分等级。有效日期至2025年12月29日，发证机关为鹰潭市行政审批局。公司持有安全生产许可证，编号（赣）JZ〔2021〕090048，有效期2021年05月25日至2024年05月25日，发证机关为鹰潭市行政审批局。

五、对事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

陆*（死者），安全生产意识淡薄，冒险作业，导致车辆伤害后死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，对生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）给予行政处罚人员

陈*军，江西达桥建筑劳务有限公司监事，负责公司的全面工作。由于其履行主要负责人安全生产工作职责不到位，未组织制定并实施本单产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安患，导致本起事故发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条第一款第（三）和第（五）项的规定，对事故发生负有领导责《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项的规定，建议由宁明县应急管理局对其给予罚款。

舒*旺，江西达桥建筑劳务有限公司安全员，负责公司护坡工程路段整修的现场安全管理工作，对现场安全管理不到位，对隐患排查治理不该起事故负有管理责任。责成江西达桥建筑劳务有限公司对其进行经济处罚，并按公司规定作出相应处理，并将处理结果报宁明县应急管理局备案。

（三）对事故责任单位相关行政处罚建议

江西达桥建筑劳务有限公司对安全生产事故隐患排查治理不到位，对安全生产教育培训工作不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》一款和第二款、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故的发生负主要责任。建议由宁明县应急管理局依据《中华人民共和国安全生一百一十四条第一款第（一）项的规定对其处以罚款。

六、事故防范和整改措施建议

为防止此类事故再次发生，吸取血的教训，现提出如下防范和整改意见:

（一）深刻吸取教训，落实企业安全生产主体责任。江西达桥建筑劳务有限公司要深刻汲取事故教训，严格遵守安全生产有关法律法规，严全生产主体责任，切实加强日常安全管理。建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，强化本单位安全生产隐患排查工作，对检查发现的安全要立即进行整改，及时消除安全生产事故隐患，确保本单位的各项安全生产管理制度真正落实到位。

（二）严格开展从业人员安全生产教育和培训。江西达桥建筑劳务有限公司要严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关法律法规，加人员安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，教育培训工作要结合实际，不式，应付了事，要注意方式方法，做到扎实有效。加强施工现场安全管理，做好现场安全风险研判，将安全隐患消灭在萌芽状态，防止类似事故生。

（三）加强行业安全监管，筑牢安全防线。交通部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，进一步路建设项目的安全监管和安全生产法律的宣传贯彻，推动企业强化安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施，确保安全生产。

政府网站找错

网站地图 联系我们 地址：宁明县城中镇江滨北路68号

主办：宁明县人民政府办公室 电话：0771-8620610

承办：宁明县委宣传部 电话：0771-8620671

视听节目许可证号：120420094

桂公网安备 45142202000012号　桂ICP备14008100号-1　网站标识码 ： 4514220002